桂R75XXX泥头车司机“12.30” 车上坠落受伤事故调查报告

2020-05-14 11:20 来源： 贵港市港北区应急管理局

【字体：大 中 小】

2019年12月30日13时35分许，在港北区港城街道龙井村上龙屯的贵港市钜韬环保建材有限公司原料堆场内，桂R753XX泥头车司机邓某才作上坠落地面受伤，现在贵港市人民医院接受治疗。伤者：邓某才，贵港市港南区八塘镇鹤山村人，系桂R753XX重型自卸货车司机。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，港北区人民政府成立了桂R753X司机“12.30”车上坠落受伤事故调查组（以下简称“事故调查组”），由区应急管理局、区城市管理局、港城街道办事处、市公安局港城派出所资源和社会保障局、区总工会等单位派员参加，全面负责事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、综合分析事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理以及事故防范措施建议。

一、基本情况

（一）运输公司。

贵港市港美建筑渣土运输有限公司，法定代表人覃某记，住址贵港市港北区民生路，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本伍2016年7月25日成立，营业期限为长期，经营范围：城市建筑渣土清运，土方运输，道路普通货物运输；生活垃圾清运服务（依法须经批准的项目部门批准后方可开展经营活动）。持《贵港市重点整治区散货运输资格证》，许可日期2019年12月18日。

2019年12月12日，营业执照原法定代表人杨某添变更为覃某记，原住址贵港市港北区江北西路变更为贵港市港北区民生路。

公司的管理架构:执行董事、经理、安全科、生产科、财务科、后勤科等。

（二）车辆基本信息

机动车行驶证信息：车牌号码桂R753XX，核载人数2人，档案编号4508006581XX，总质量25000Kg，装备质量12500 Kg，外8565×2545×3620mm，强制报废日期止：2034年11月22日，检验有效期至2020年11月桂R（瑞辉），柴油。车辆所有人：贵港市港美建筑渣土公司，住址：贵港市港北区民生路（德宝建材街），使用性质：货运，品牌型号：乘龙牌LZ52502LJH7XX，注册日期：2019年11月22日。车辆LGGX4DD33KL6355XX,发动机号码：MX3L3K002XX。

车辆道路运输证信息：桂交运管贵字4508003291XX，业户名称：贵港市港美建筑渣土运输有限公司，地址：贵港市港北区民生路（德宝建材辆号牌桂R753XX（黄色），经营许可证号：4508020003XX，车辆类型：重型自卸货车，吨（座）位：12.370吨，车辆（毫米）：长8565宽3620，经营范围：普通货运，发证日期2020年3月4日。

代理证信息：桂交运管贵字4508003291XX，业户名称：贵港市港美建筑渣土运输有限公司，地址：贵港市港北区民生路（德宝建材街），车R753XX（黄色），经营许可证号：4508020003XX，经济类型：有限责任公司，车辆类型：重型自卸货车，吨（座）位：12.370吨，车辆尺寸毫米，宽2545毫米，高3620毫米。

（三）桂R75XXX重型自卸货车实际投资人。

姓名江某辉，男，汉族，住址：广西贵港市港南区八塘镇三板村，系桂R753XX重型自卸货车实际投资人。无营业执照。于2019年12月5日招为桂R753XX重型自卸货车司机。

（四）合同约定情况。

2019年11月16日，贵港市港美建筑渣土运输有限公司周某国代表（甲方）与江某辉（乙方）签署《服务合同》，编号2019-11-160XX，约定权归乙方所有，车辆登记名称为贵港市港美建筑渣土运输有限公司，车辆登记名称不作为车辆产权证明，甲方与乙方是服务与被服务关系，不是合不是雇佣关系。乙方没有甲方的收益分配权、债务承揽权、经营管理权，乙方对车辆有完全独立的安全管理权和责任。乘龙牌自卸式垃圾车裸车价币36万元整，乙方同意甲方指定的车辆供应商提供的信贷购车方式，乙方为贷款申请人，向车辆供应商申请融资贷款方式购车，信贷分36个月分乙方向甲方一次性缴纳人民币7000元车厢密闭装置（自动式篷布密闭装置）。甲方有为乙方车辆的维修保养、停车、办理各项审批及进行安全操安全学习的义务。乙方服从甲方的调度，完成甲方交付的运输任务后，以现金形式结算运费。

（五）桂R75XXX重型自卸货车司机。

邓某才，男，汉族，住址广西贵港市港南区八塘镇鹤山村。驾驶证准驾车型B2E，初次领证日期2009年6月4日。2019年12月5日开始上岗任桂重型自卸货车司机。

二、事故发生经过、救援处置及善后情况

（一）事故发生的经过

2019年12月30日早上，邓某才看到贵港市港美建筑渣土运输公司的管理人员在公司微信群里发开工通知，驾驶桂R753XX重型自卸货车到阳府装了石料后，拉到位于港城镇龙井村的贵港市钜韬环保建材有限公司的原料堆场内。13时23分，邓某才拉第4车石料到贵港市钜韬环保建材有限口过磅后进入石料堆场。 13时35分左右卸石料时，邓某才用遥控器开启桂R75XXX重型自卸货车车厢的篷布。由于蓬布被石料卡住不能完全打开公分左右就停下来。邓某才发现蓬布不能正常开启后，擅自上车顶拉松被石料卡住蓬布的地方，并在车顶操作遥控器按钮开启蓬布。操作过程中，鼓顶到邓某才的脚，邓某才身体失衡从车顶坠落地面受伤。

（二）救援处置情况

事故发生后，贵港市钜韬环保建材有限公司的工作人员立即拨打120电话求救，并向公司负责人报告事故。同时，通知江某辉。接到事故报告外面办事的贵港市钜韬环保建材有限公司负责人黄某栋通知江某辉。并立即赶回，到达事故现场时，救护车也跟随到达。120的医护人员检查伤者在现场的人员帮忙把伤者抬上救护车送贵港市人民医院治疗。

18时30分，港北区应急值班室接到贵港市港美建筑渣土运输有限公司车队长胡某全报告事故后，立即派遣工作人员进行核实。工作人员联时，报案人多次拒绝接听电话。通过工作人员不间断拨打报案人电话，直到21时30分，报案人才肯提供该运输有限公司安全主管周某国的联系电人员由周某国带路赴事故现场了解、核实。

（三）事故善后情况

伤者邓某才目前在贵港市人民医院接受治疗。救治医疗费交了一部分，现在欠费治疗。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

依据《企业职工伤亡事故分类 》（GB 6441-1986）有关标准，核定事故造成人员重伤1人，0人死亡，0人失踪。

伤者邓某才于2019年12月30日15时57分入住贵港市人民医院接受治疗，尚未康复出院。

（二）直接经济损失情况

因伤者尚未康复出院，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，无法核定事故直接经济损失。

五、事故发生的原因和事故性质

经事故调查组现场勘验、调查取证、综合分析，该事故原因和性质认定如下：

（一）直接原因

1.物的不安全状态。桂R753XX重型自卸货车的自动密闭式篷布被石料卡住，不能正常开启。

2.人的不安全行为。邓某才在未佩戴安全帽、安全带等个体安全防护用品或采取有效的安全措施的情况下，违规冒险爬上桂R753XX重型自卸（高3620毫米）进行高处作业，开启自动密闭式篷布。导致事故发生。

（二）间接原因

贵港市港美建筑渣土运输公司作为车辆及司机的管理单位，对安全生产不重视，没有落实安全生产主体责任，主要负责人未履行安全生产法定务，管理混乱。

1.未按规定建立安全生产责任制和安全生产规章制度。贵港市港美建筑渣土运输有限公司未按规定建立安全生产规章制度体系，安全生产责任据各岗位的工作任务和特点制定，没有确定各岗位在安全生产方面应做的工作和应负的责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条规定。

2.未按规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。贵港市港美建筑渣土运输有限公司未按规定设置安全生产管理机构，也未配全生产管理人员，管理混乱。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款规定。

3.未按规定进行安全生产教育和培训。未按规定进行安全教育和培训，从业人员缺乏工作所需的安全生产知识，不具备辨识事故隐患风险或者全因素的能力，事故预防和应急处理能力不强。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款以及《生产经营单位安全培训规定》第四

第一款、第四款、第五款及第十二条第二款规定。

（三）事故性质

经调查认定，桂R753XX泥头车司机“12.30”车上坠落受伤事故是一起生产安全责任一般事故。事故发生后，贵港市港美建筑渣土运输有限规定时限报告事故，迟报。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.贵港市港美建筑渣土运输有限公司。未按规定落实安全生产主体责任，管理混乱，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第五条规定，对事故负有责任。

2.江某辉。桂R753XX重型自卸货车实际投资人。招来邓某才为桂R753XX重型自卸货车司机，上岗前或岗中没有辨识并告知邓某才在作业过程险。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定，对事故负有责任。

3.覃某记。贵港市港美建筑渣土运输有限公司法定代表人，主要负责人。未按照规定经考核合格，未取得安全管理岗位的资格证书，不具备对管理的能力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二款规定。未依法履行法定职责，违反了《中华人民共和国安全生产法条规定，对事故负有责任。事故发生后，未按照规定时限报告事故，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十条第二款及《生产安全事故报告理条例》第九条第一款规定，迟报。

4.周某国。贵港市港美建筑渣土运输有限公司安全主管。未按照规定经培训、考核合格，未取得安全管理岗位的资格证书，不具备对贵港市港土运输有限公司安全生产管理的能力。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二款规定。未依法履行安全生产管理职责，违华人民共和国安全生产法》第二十二条规定，对事故负有责任。

5.桂R753XX重型自卸货车司机邓某才。未按照规定经专门的安全作业培训未取得相应资格进行高处作业。卸料时，桂R753XX重型自卸货车蓬常开启，不向公司有关人员报告，擅自处置。安全意识淡薄，未佩戴安全帽、安全带等个体安全防护用品冒险在桂R753XX重型自卸货车顶（2m业，导致事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十七条第一款、第五十四条、第五十六条规定，对事故负有直接责任。

6.贵港市钜韬环保建材有限公司。事故的造成与贵港市钜韬环保建材有限公司的原料堆场环境、设备设施、管理等没有因果关系，贵港市钜韬有限公司不负事故责任。

7.杨某添。变更后，不参与贵港市港美建筑渣土运输有限公司的运作、管理、利润分成，一切事务均与其无关，事故的造成与其没有直接的因杨某添不负事故责任。

（二）对事故责任者的处理建议

1.贵港市港美建筑渣土运输有限公司。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一项规定，除要求其依法承担相应的赔偿等责任外安全生产监督管理部门对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。但是，该起事故没有造成3人以上重伤，没有人员死亡，达不到《生产安全事故规定》第十四条第一款规定处罚的条件，不建议对其处二十万元以上五十万元以下的罚款。由于贵港市港美建筑渣土运输有限公司存在未按照规定生产管理机构或者配备安全生产管理人员、主要负责人和安全生产管理人员未按照规定经考核合格、未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培照规定如实告知有关的安全生产事项等违法行为，建议由安全生产监督管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款第一项、第三项规定，对其合并处15万元以下罚款。

2.江某辉。根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》

第十九条第一款第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处2万元以上5万元以下的罚款。

3.覃某记。未依法履行法定职责，导致事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚行）》第十八条第一项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年度年收入30%的罚款。事故发生后，迟报事故，根据《中华人民共和国法》第一百零六条、《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十一条第一款第二项规定，建议由安全生产监督管理部门对其处上一年度年收入60的罚款。

4.周某国。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条规定，建议由贵港市港美建筑渣土运输有限公司依法暂停其与安全生产有关的资格。

5.邓某才。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零四条规定，建议贵港市港美建筑渣土运输有限公司给予其批评教育，依照有关规章制分；根据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项规定，应当给予经济处罚，鉴于其在事故中受伤，建议对其免予处罚。

七、事故防范建议和整改措施

（一）严格落实主体责任。贵港市港美建筑渣土运输有限公司要深刻吸取事故教训,分析事故原因,查明事故隐患,制定整改方案,落实管控措施,从类似事故的再次发生。依法配备安全生产管理机构，完善安全生产责任制,应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容,加强安全生产实情况的监督考核,保证安全生产责任制的有效落实。要依据国家有关法律法规、国家和行业标准，制定符合本单位实际的安全生产规章制度和安程。加强安全教育，进行全员安全培训，确保单位主要负责人、安全生产管理人员具备对安全生产管理能力，从业人员掌握本岗位安全操作技能险、有害因素的辨识和控制，加强作业过程的安全检查、监管,及时发现安全隐患,堵塞事故漏洞; 加强货运车辆的全过程管理,建立健全并严格落实维报废制度，确保安全。

（二）自觉服从管理。从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。发现事故隐患或者其他不安全当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。

（三）切实履行安全监管责任。有关行业主管部门要对贵港市港美建筑渣土运输有限公司的相关责任人进行约见警示谈话，切实履行安全监管化安全管理，督促企业落实安全生产主体责任，完善安全生产责任制，加大安全生产监管力度，及时排查各类事故隐患，严防此类事故的再次发生。

桂R75XXX泥头车司机“12.30”

车上坠落受伤事故调查组

2020年4月23日

政府网站找错

主办：广西贵港市港北区人民政府

联系方式：0775-4258102

桂公网安备 45080202000131　桂ICP备12006200号　网站标识码：4508020001